

Clase 5 - FALLO PROTEINSA

Sociedades Civiles y Comerciales • UBA • Curso intensivo 2026

Prof. Maximiliano Lucas Romei

Caso "Proteinsa S.A."

¿Banco acreedor o socio oculto?

CNCom., Sala E, 5 de marzo de 2026

¿Cuál era el conflicto?

Una empresa (Proteinsa S.A.) sostuvo que el Banco BTG Pactual **no era un simple acreedor**.

Afirmó que, en realidad, había actuado como un:

- socio inversor,
- socio oculto,
- verdadero controlador del negocio.

La consecuencia jurídica era trascendente:

👉 si era socio, no podía presentarse al concurso como acreedor privilegiado.

Contexto económico

Todo comienza con la quiebra de:

Rasic Hnos. S.A.

(ex Cresta Roja)

Una de las mayores empresas avícolas del país.

La quiebra puso en riesgo:

- miles de puestos de trabajo;
- la continuidad de la producción;
- una unidad productiva de enorme valor.

La solución judicial

El juzgado concursal decidió mantener en funcionamiento la empresa.

Primero mediante un fideicomiso de administración.

Luego permitió que determinadas empresas privadas constituyeran una nueva sociedad para adquirir la unidad productiva.

Así nació:

PROTEINSA S.A.

¿Quiénes integraban Proteinsa?

Proteinsa fue constituida por empresas del sector agroindustrial.

Su finalidad era:

- ✓ adquirir los activos de Rasic
- ✓ continuar la explotación
- ✓ preservar las fuentes laborales

Pero existía un problema.

No tenía dinero suficiente para comprar la empresa.

La necesidad de financiamiento

Para poder comprar los activos, Proteinsa necesitaba aproximadamente

USD 35.000.000

Entonces apareció un nuevo actor:

Banco BTG Pactual

(Brasil)

¿Qué hizo BTG?

BTG estructuró el financiamiento.

No entregó inicialmente el dinero en forma directa.

Emitió una

Stand By Letter of Credit

que permitió que bancos argentinos otorgaran el préstamo.

Posteriormente también realizó préstamos directos.

Las garantías

Para obtener esos créditos, Proteinsa otorgó:

- hipotecas;
- prendas;
- fianzas personales;
- garantías sobre acciones.

BTG quedó fuertemente involucrado en toda la operación financiera.

Luego apareció el problema

Proteinsa ingresó en concurso preventivo.

BTG pidió verificar:

- un crédito superior a USD 44 millones;
- otro crédito superior a USD 20 millones;
- otros créditos menores.

Invocó privilegio hipotecario.

¿Qué respondió Proteinsa?

La concursada sostuvo que BTG
NO era un verdadero acreedor.
Dijo que en realidad era:

- un inversor;
- un socio oculto;
- un socio controlador.

Y que pretendía presentarse como acreedor para cobrar antes que los restantes acreedores.

¿Por qué decía eso?

Porque BTG:

- financió toda la operación;
- exigía garantías;
- controlaba desembolsos;
- imponía auditorías;
- condicionaba decisiones empresarias;
- participó en la venta posterior de la empresa.

Según Proteinsa, todo ello demostraba que era mucho más que un banco.

La pregunta jurídica

¿Puede un financista convertirse en socio oculto?

¿Alcanza con:

- controlar;
- financiar;
- imponer condiciones;
- exigir auditorías?

¿O hace falta algo más?

La doctrina sobre el socio oculto

La Cámara cita a

Horacio Roitman

y define al socio oculto como quien:

- no figura en el contrato;
- niega ser socio;
- pero participa en la vida social;
- recibe utilidades;
- soporta pérdidas;
- interviene en las decisiones.

¿Qué caracteriza al verdadero socio?

La Cámara recuerda que el status socii supone:

- ✓ aportes
- ✓ participación en utilidades
- ✓ participación en pérdidas
- ✓ derechos políticos
- ✓ derecho de voto
- ✓ integración a la organización societaria

No alcanza cualquier influencia económica.

Análisis del caso

La Cámara examinó toda la prueba.

Verificó que BTG:

- ✓ financió
- ✓ exigió garantías
- ✓ supervisó
- ✓ protegió su inversión

Pero...

Lo que NO encontró la Cámara

No existía prueba de que BTG:

- ✗ fuera accionista
- ✗ hubiera realizado aportes de capital
- ✗ tuviera derecho a voto
- ✗ participara en asambleas
- ✗ designara administradores
- ✗ recibiera dividendos
- ✗ soportara pérdidas como socio

Diferencia fundamental

La Cámara distingue dos conceptos.

Control contractual

Surge de un contrato de financiamiento.

El acreedor impone condiciones para proteger el recupero del préstamo.

≠

Control societario

Supone el ejercicio de derechos propios del socio.

La conclusión

BTG tenía un enorme poder económico.

Pero ese poder derivaba del

contrato de préstamo

No de la condición de socio.

Su influencia era financiera.

No societaria.

Resolución

La Cámara rechazó el planteo de Proteinsa.

Sostuvo que:

- ✓ BTG era acreedor.
- ✓ No era socio oculto.
- ✓ Los créditos debían verificarse.
- ✓ Conservaba los privilegios reconocidos.

Considerando destacado

“No se advierte probado que hubiese tenido los derechos y obligaciones patrimoniales del socio, realizar aportes de capital, participar de las ganancias y pérdidas, ni derechos políticos.”

Y agrega:

“Tampoco existe prueba suficiente que permita sostener que el Banco hubiera ejercido una dirección conjunta con los órganos naturales de administración.”

Enseñanzas del fallo

Este precedente enseña que:

- ✓ financiar una sociedad no convierte al acreedor en socio;
- ✓ imponer condiciones de control tampoco;
- ✓ el socio oculto exige la existencia de verdaderos atributos del status socii;
- ✓ debe probarse participación societaria, no simplemente influencia económica.

Un planteo previo del Ministerio Público Fiscal

Antes de analizar si BTG era o no un socio oculto, la Fiscal General introdujo otra cuestión.

¿Podía BTG actuar en Argentina sin inscribirse?

Al tratarse de un banco constituido en Brasil, debía analizarse el alcance del art. 118 LGS.

El art. 118 LGS

La Cámara recuerda que el art. 118 distingue dos situaciones:

Actos aislados

La sociedad extranjera puede realizarlos sin necesidad de inscribirse.

Ejercicio habitual de actividades

Debe inscribirse en la República Argentina conforme al tercer párrafo del art. 118 LGS.
La dificultad consiste en determinar cuándo un acto deja de ser “aislado”.

¿Qué dijeron la doctrina y la jurisprudencia?

La Cámara cita distintas posiciones.

Nissen

Interpretación restrictiva.

Solo son actos aislados aquellos esporádicos y carentes de permanencia.

Roitman

No existe un criterio matemático.

Debe analizarse:

- naturaleza del acto;
- finalidad;
- efectos jurídicos;
- contexto de la operación.

También cita el precedente “**Rolyfar**”, que negó el carácter de acto aislado a una serie de mutuos hipotecarios.

¿Qué resolvió la Cámara?

La Cámara sostuvo que:

✓ la actuación del Banco BTG

NO constituía un acto aislado.

La constitución de varias hipotecas, la financiación, los desembolsos, la percepción de cuotas y la continuidad del vínculo evidenciaban una actividad permanente.

Por ello, en principio, correspondía la inscripción prevista por el art. 118 LGS.

¿Por qué igualmente admitió el crédito?

La Cámara realizó una excepción fundada en las particularidades del caso.

Destacó que:

- toda la operatoria ocurrió dentro de un proceso concursal;
- la intervención del banco fue pública;
- el tribunal conocía su actuación;
- los acreedores también;
- la documentación societaria estaba incorporada al expediente.

En consecuencia, la finalidad de publicidad perseguida por el art. 118 ya se encontraba satisfecha.

Exigir la inscripción hubiera importado, en este caso,

un rigorismo formal excesivo.

Por ello reconoció legitimación al Banco BTG Pactual para verificar su crédito.

Dos enseñanzas del fallo

Sociedades extranjeras

- ✓ El concepto de acto aislado debe interpretarse restrictivamente.
- ✓ La actuación habitual exige, como regla, la inscripción del art. 118 LGS.
- ✓ Sin embargo, la finalidad de la norma es proteger la publicidad y la seguridad jurídica, no imponer formalismos irrazonables.

Socio oculto

- ✓ El control económico no convierte al acreedor en socio.
- ✓ El socio oculto requiere verdadera participación societaria.
- ✓ La influencia contractual no equivale al ejercicio del status socii.

Speaker notes